

1021029-80.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Patricia Svartman Poyares Ribeiro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... a realização de operação realizada por terceiro que roubou o celular da autora, bem como fato de tal transação não se coadunar com seu perfil bancário, corrobora a versão da vítima, que se presume de boa-fé e não se daria ao trabalho de contratar advogado e ajuizar ação, se realmente fosse a autora da transação.

Há quadrilhas especializadas em roubo de celulares e invasão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

6ª Vara Cível

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1021029-80.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1021029-80.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Giovanna Cristiane Bueno

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro

Vistos.

GIOVANNA CRISTIANE BUENO move a presente ação em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega, em síntese, que no dia 05/04/2022, às 6h50 da manhã, teve seu celular roubado. No momento do ocorrido o celular estava desbloqueado, pois a autora estava utilizando a função de GPS. Após o roubo, o indivíduo invadiu os aplicativos bancários que a autora matinha em seu celular e fraudou transações, tendo inclusive solicitado um empréstimo no valor de R\$ 800,00 parcelado em 48 vezes de R\$ 151,28, junto ao Banco Bradesco, ora requerido. Em seguida, o indivíduo transferiu o valor do empréstimo para uma outra conta corrente que a autora possui junto ao Banco NEON, e, posteriormente, para uma conta de terceiro. Ao se deparar com a situação, a autora entrou em contato com o Banco requerido, e solicitou a contestação do empréstimo realizado, tendo ainda juntado um pedido escrito a próprio punho e o boletim de ocorrência realizado; contudo, recebeu uma negativa do requerido, informando que não conseguiram constatar a fraude, em razão do valor ter sido transferido para outra conta de sua titularidade. Recebeu mensagem informando a negativação do nome pelo débito da parcela de empréstimo. Pede, em sede de tutela antecipada, a suspensão do contrato e exclusão do apontamento, e ao final, o cancelamento da operação e indenização pelos danos morais experimentados. Juntou procuração e documentos.

A antecipação de tutela foi deferida (fls. 40/41).

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 104/119). Alega que causa estranheza que o suposto assaltante tenha realizado uma transação via PIX para conta da própria autora para, somente então, enviar a destinatário desconhecido. Por qual motivo seria realizada tal operação se o mesmo já estava com o aplicativo aberto e o empréstimo contratado? Ademais disso, os aplicativos possuem senha autorizadora de transações e, ainda, biometria, ou seja, somente aquele que possui a senha estaria apto para aquisição de empréstimos e transferências ou somente a parte autora com a biometria devidamente cadastrada. Sustenta a legitimidade da operação e, subsidiariamente, a culpa exclusiva da vítima no dever de guarda da senha. Pugna pela improcedência da ação.

Réplica (fls. 202/214).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É o caso de julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do CPC);

Em primeiro lugar, é inocultável que a relação entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do C. STJ, que estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Disto decorre que, como fornecedoras de serviço, as instituições financeiras têm o dever de zelar pela segurança dos sistemas que disponibilizam. E, embora não exista sistema de segurança invencível, se houver a transposição e o sucesso ferindo os direitos do cliente, com culpa do banco ou não, desnecessário perquiri-la. Sua responsabilidade se apresenta de forma objetiva (artigo 14 do CDC).

A questão já foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: “Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - , porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. (REsp 1197929/PR, E. 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível nº 1001446-59.2021.8.26.0301 -Voto nº 26.314 6 24.8.2011).

Posteriormente, esse entendimento gerou a edição da Súmula 479 daquela Corte Superior, que recebeu o seguinte enunciado: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Porém, o fornecedor não será responsabilizado quando demonstrar que o defeito não existe ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, o conjunto probatório existente, qual seja, a realização de operação realizada por terceiro que roubou o celular da autora, bem como fato de tal transação não se coadunar com seu perfil bancário, corrobora a versão da vítima, que se presume de boa-fé e não se daria ao trabalho de contratar advogado e ajuizar ação, se realmente fosse a autora da transação.

Há quadrilhas especializadas em roubo de celulares e invasão de conta por aplicativo instalado no aparelho, crime cada vez mais comum e corriqueiro que vem sendo alvo de inúmeras investigações e reportagens.

No caso, o celular estava sendo usado com GPS e, portanto, desbloqueado. É certo, contudo, que para entrar nos aplicativos e realizar transações, é preciso digitar senha ou usar a biometria.

E nesse ponto, forçoso o reconhecimento de que seu sistema antifraude não funcionou a contento, pois foi incapaz de detectar (e, por via de consequência, bloquear cada uma das operações) a fraude bancária, à vista de seu domínio do perfil do cliente. A ré permite a contratação de empréstimo sem maiores confirmação da titularidade. Fornece facilidades e deve arcar com o ônus de que terceiros obtenham crédito com tal facilidade, indevidamente.

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Movimentações financeiras não reconhecidas pela autora, realizadas após ter seu celular furtado. Fraude constatada. Réu não se desincumbiu de provar a

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Art. 373, II, CPC. Aplicação da Súmula 479 do E. STJ. Precedentes. Danos morais. Ocorrência. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor arbitrado (R\$ 5.000,00) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido." (Apelação Cível nº1007738-39.2021.8.26.0405, Relator o Des. César Zalaif, da 14ª Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2022).

"Prestação de serviços bancários Responsabilidade civil Aparelho de telefone celular de correntista, com aplicativo de acesso à conta bancária, furtado em via pública Superveniência de duas transações Pix Legitimidade do banco para a causa Conta em que se sucederam as transferências de valores sob administração do réu Pertinência subjetiva da ação A falha na prestação dos serviços bancários, especialmente no que se refere à segurança, ocasionou o acesso indevido à conta corrente e a movimentação por terceiros Fortuito interno Responsabilidade do banco pelos débitos indevidos Indenização mantida Danos morais in re ipsa A conta corrente foi bloqueada até para acesso da correntista, sem explicação por parte da instituição financeira Valor da reparação adequada a razoavelmente fixado (R\$5.000,00) Recurso não provido." (Apelação Cível nº 1011189-90.2021.8.26.0011, Relator o Des. Gil Coelho, da 11ª PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível nº 1001446-59.2021.8.26.0301 -Voto nº 26.314 9 Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Sentença de parcial procedência Irresignação do banco réu Furto de celular que continha o aplicativo para movimentação da conta corrente Constatada a existência de várias transações não reconhecidas pela autora Negativa de restituição ao fundamento de que houve a validação com senha pessoa no aparelho móvel Insubsistência - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço - Inteligência do artigo 14 da legislação consumerista - Verossimilhança das alegações demonstrada Operações não reconhecidas pela correntista - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade civil objetiva da ré não afastada - Aplicação da Súmula nº 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente descontadas Dano moral caracterizado Valor da indenização reduzido para R\$5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte." (Apelação Cível nº 1004304-04.2019.8.26.0408, Rel. o Des. Marco Fábio Morsello, da 11ª Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2022). Houve, portanto, inegável falha no serviço. Em reforço, não é demais ressaltar que o banco, no seu relacionamento com seus clientes, deve individualizar o tratamento que dispensa a cada um deles, não podendo ficar indiferente às peculiaridades de cada situação, peculiaridades estas a exigir dela, instituição financeira, cuidado diferenciado no trato com aqueles que se mostrem mais vulneráveis.

É dizer, os parâmetros utilizados para resguardar seus clientes das mais diversas ocorrências (a que serão expostos a partir do momento em que utilizam os serviços bancários) devem ser adaptados caso a caso, a fim de que a proteção conferida pela instituição financeira (maior interessada em atrair essa clientela) seja efetiva. De rigor, portanto, a declaração de inexistência, em relação à autora, do empréstimo pessoal no valor de R\$ 800,00, discutido nos autos, devendo a ré se abster de cobrar as parcelas e de negativar o nome da autora, excluindo eventual negativação, caso já efetuada.

A autora não sofreu maior prejuízo financeiro, porque o saldo das transações de PIX posteriormente realizadas pelo fraudador adveio do crédito empréstimo por ele contratado.

No que concerne aos danos morais, vislumbra-se que a autora foi vítima de roubo, seguido de operações bancárias fraudulentas, quando esperava legitimamente pela segurança supostamente proporcionada pela instituição financeira, que, in casu, falhou ao não reconhecer as movimentações efetuadas em descompasso com o perfil do consumidor e não garantiu a segurança do serviço prestado por meio de aplicativo fornecido para instalação em telefone celular; negou-lhe o cancelamento via administrativa, mesmo após prova de que as transações foram celebradas por terceiros de forma indevida; ameaçou negativar seu nome, sem contar o desgaste de ter que mobilizar o Judiciário para a satisfação do direito visado.

Presentes estão, portanto, circunstâncias que sobrepujam os meros dissabores do cotidiano, sendo de rigor o reconhecimento da ocorrência dos danos morais. Nesse sentido, pelas máximas de experiência, plenamente válidas como meio de prova, deduz-se que houve frustração do autor em ter a segurança esperada sobre seus recursos depositados em conta bancária, fato que tem o condão de gerar perturbação psíquica intensa, de modo a atingir o arquétipo do denominado direito geral de personalidade, o que caracteriza a figura do dano extrapatrimonial (Cf., nesse sentido, CAPELO DE SOUSA, Direito Geral de Personalidade, Coimbra, 1998).

Para mensuração do dano extrapatrimonial, há que se sopesar a conduta das partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, pelo que fixo a quantia em R\$ 3.000,00.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação (artigo 487, inciso I, do CPC), para declarar a inexistência, em relação à autora, do empréstimo pessoal no valor de R\$ 800,00, discutido nos autos, devendo a ré se abster de cobrar as parcelas e de negativar o nome da autora, excluindo eventual negativação, caso já efetuada, pelo que torno definitiva a tutela antecipada. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 3.000,00, acrescido de correção monetária desde hoje e juros a contar da citação.

Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Verifico estar integralmente paga a taxa judiciária com a respectiva vinculação da(s) guia(s) e/ou os honorários devidos aos órgãos públicos ou entidades conveniadas e/ou a multa prevista no §2º, do art. 77, do Código de Processo Civil e/ou as contribuições, servindo essa decisão, sentença para os fins do disposto no artigo 1.098, da NSCGJ.

PIC.

São Bernardo do Campo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA